

1501756-54.2021.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2292757/2021 - DEL.POL.LEME, 21051380 - DEL.POL.LEME, 5885/21/807 - DEL.POL.LEME,

5892/21/807 - DEL.POL.LEME, 2292757 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501756-54.2021.8.26.0318 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501756-54.2021.8.26.0318

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2292757/2021 - DEL.POL.LEME, 21051380 - DEL.POL.LEME, 5885/21/807 - DEL.POL.LEME,

5892/21/807 - DEL.POL.LEME, 2292757 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KELTON APARECIDO PEREIRA RAMOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

KELTON APARECIDO PEREIRA RAMOS foi denunciado porque, no dia 26 de outubro de 2021, por volta das 13:40 horas, na Rua Carlos Mourão n. 144, Conjunto Habitacional Francisco Coelho, nesta cidade e comarca de Leme/SP, traria consigo e guardaria, para fins de tráfico, 84 invólucros plásticos de cocaína, pesando, aproximadamente, 69 gramas (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 23/24 e auto de constatação preliminar de fls. 25/26), substância que é entorpecente e que determina a dependência física e psíquica do agente, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi citado (fls. 92) e apresentou defesa prévia (fls. 97).

A denúncia foi recebida (fls. 99/100).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e ao final o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da confissão espontânea, o afastamento da causa de redução prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006, a imposição de regime fechado para cumprimento da pena e o perdimento do numerário apreendido. A Defesa requereu o reconhecimento da confissão espontânea, a aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006, a fixação de regime aberto para início do cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, o afastamento da pena de multa e a concessão da justiça gratuita, a revogação da prisão preventiva.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 19/20), auto de exibição e apreensão (fls. 23/24), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 25/26), laudo químico-toxicológico e fotografias (fls. 88/90, 27 e 29) e prova oral.

A autoria é certa.

A testemunha Guilherme Zuffo Veneroso, policial militar, discorreu que, em patrulhamento, avistou o réu, ele segurava algo em uma das mãos, ao ver a visualizaram, o réu empreendeu fuga, seu colega de farda desembarcou (testemunho interrompido por problemas de conexão com a internet).

A testemunha Jadson Eduardo Aranha, policial militar, disse que, durante patrulhamento, ao passar pelo local do fato, o réu estava na frente da sua casa, o réu estava com uma meia nas mãos, ao ver a viatura, o réu correu para o interior de sua casa. Desembarcou, deteve o réu no quintal da casa, a meia continha porções de droga. O réu disse que tinha dinheiro dentro da casa e a droga era trazida da cidade de São Carlos. O dinheiro era proveniente da venda de drogas.

O réu disse que tem 27 anos, é solteiro, tem 01 filho de 07 anos, estudou até o 01º ano do ensino médio, estava desempregado, nunca foi preso ou processado criminalmente, não praticou atos infracionais. Confessou o crime, recebeu dinheiro, trabalhou duas semanas antes do fato, recebeu R\$ 400,00, foi para São Carlos e comprou a droga para revenda em Leme. Passava por dificuldades econômicas, após a prisão está arrependido.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas apresentaram relatos harmônicos e uníssonos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidas, avistaram o réu em frente à sua casa e observaram que, ao perceber a presença da viatura, ele demonstrou nervosismo e arremessou um objeto que tinha nas mãos. Em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado. O objeto dispensado se tratava de uma meia que continha 84 porções de cocaína. Registro que não vislumbro razão para que agentes públicos intencionassem prejudicar o réu e faltassem com a verdade em Juízo. O réu confessou o crime.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo a dosimetria das penas.

Na primeira fase de dosimetria, ausentes circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, fixo a pena base em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, o réu confessou o crime, mas, em atenção à súmula 231 do STJ, mantenho a pena intermediária em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem apreciadas. Deixo de aplicar a diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006, uma vez que, embora seja tecnicamente primário, o réu foi condenado, na data de hoje, pela prática do crime de tráfico de drogas, fato passado dia 10 de março de 2021 – autos 1500371-71.2021.8.26.0318 –, no mesmo local indicado neste processo. Assim, a reiteração denota a dedicação habitual a atividades criminosas. Fixo a pena definitiva em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

A pena será resgatada em regime fechado, dado que a conduta praticada pelo réu é permeada por gravidade em concreto, conforme indicado na terceira fase de dosimetria de pena - dedicação a atividades criminosas (traficância). Ausentes informações acerca da condição econômica do réu, fixo cada dia multa no mínimo legal, não sendo possível o afastamento da condenação em virtude de hipossuficiência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o réu KELTON APARECIDO PEREIRA RAMOS como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão, a ser resgatada no regime fechado, e pagamento de 500 dias-multa (no valor unitário mínimo).

Mantenho a prisão preventiva do réu, uma vez que subsistem os motivos que ensejaram sua decretação, os quais foram recrudescentes em virtude da sanção imposta, de modo que necessário resguardar a aplicação da lei penal.

Já determinada a incineração das substâncias apreendidas (fls. 65) decreto, na forma prevista no parágrafo único do artigo 61 da lei 11.343/2006, o perdimento do numerário apreendido (fls. 23/24), uma vez que proveniente do crime.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Concedo ao réu os benefícios da justiça gratuita.

Leme, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA